

Maria Voccia De Felice
Avvocato
Patrocinante in Cassazione
Salerno - Via G. Vicinanza n. 42 – 84123
tel. 089237255 mobile 335 6329269
mail: mvoccia@vocciaspa.com pec: mvocciaordsa@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI BERGAMO

RG. 2319/2025

Comparsa di costituzione e risposta

Per Il Comune di Berbenno (C.F./P.Iva 00313890162) con sede in Berbenno (BG) Via Europa n. 7 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, dott. Manuel LOCATELLI (C.F. LCTMNL76B25A794G) rappresentato e difeso, in esecuzione della delibera di GC n. 67 del 23.05.2025, dall' avv. Maria Voccia De Felice (C.F. VCCMRA66M64G813U), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto e su foglio separato, con domicilio in Salerno alla Via Vicinanza n. 42, fax. 0892581656.

Il suddetto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata mvocciaordsa@pec.giuffre.it;

contro

VODAFONE ITALIA S.p.A. (C.F. 93026890017; P.IVA 08539010010), con sede legale a Ivrea, via Jervis n.13, in persona del dott. Adriano De Angeli, quale amministratore e legale rappresentante *p.t.*, del suo procuratore speciale **LINDAM S.R.L.** (C.F. e P.I. 12468191007), con sede legale in Roma, Via Trionfale n. 6551, per procura del 15.1.2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Caruso (C.F. CRSPLA79R09H501Y; PEC paolocaruso@ordineavvocatiroma.org; telefax 06.87813040), con domicilio eletto presso l'indirizzo p.e.c. del suddetto difensore;

* * *

Si premette che

Il Comune di Berbenno, in data 15/02/2025, ha notificato a VODAFONE ITALIA S.p.A. l'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 06/02/2025 (cfr. doc. 1), per il pagamento della somma di euro 3.484,43, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni in via mediata, come disciplinato dal comma 831, **lett. b)**, dell'art. 1 della Legge 160/2019 e successive integrazioni e modificazioni.

Senonché, con atto di citazione in opposizione ad accertamento esecutivo (che si produce - cfr. doc. 2), Vodafone Italia S.p.A. ha evocato in giudizio il Comune di Berbenno chiedendo che il Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva

dell'impugnato accertamento, volesse “*annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo Rif. Atto n. 2 del 06.02.2025 per gli anni 202-2022-2023-2024 emesso il 06/02/2025 e notificato via pec in data 15.02.2025 dal Comune di Berbenno, in quanto illegittimo per difetto dei presupposti in fatto e diritto e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia s.p.a. al Comune per gli anni 2021-2022-2023-2024 a titolo di canone unico annuale, indennità e sanzioni; con caducazione e annullamento di ogni altro atto consequenziale ivi compresa la c.d. Presa in carico; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori*”.

A sua difesa, sostiene Vodafone Italia S.p.A. che, quale fornitore di pubblici servizi, non essendo titolare di alcuna concessione amministrativa rilasciata dal Comune di Berbenno per l'occupazione di suolo pubblico e non essendo, altresì, titolare di una propria rete di trasmissione dati / servizi telefonici all'interno del medesimo Comune, non sarebbe destinataria, *ab origine*, dell'atto impositivo impugnato poiché non si configurerebbero, nei suoi confronti, i presupposti normativi per l'addebito del canone patrimoniale unico richiesto dal Comune di Berbenno.

Aggiunge, infondatamente, l'opponente di non occupare il suolo pubblico neppure in via mediata attraverso il **pur pacifico utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione** (Tim/Telecom s.p.a.) e che, quindi, non avrebbe alcuna relazione materiale né giuridica con **le infrastrutture stesse di cui però, effettivamente, usufruisce.**

A questo punto, prima di illustrare le ragioni difensive della PA resistente, **è significativo riferire che aziende come la Vodafone, nello specifico FASTWEB, riconoscono pacificamente la soggettività passiva qui contestata, versando regolarmente quanto dovuto. A riprova di quanto riferito si deposita il versamento effettuato in favore di un Comune, del quale per il momento si mantiene l'anonimato per privacy, ma che potrà essere esibito nella sua interezza per il magistrato previa sua autorizzazione.**

* * *

Con il presente atto di costituisce in giudizio il Comune di Berbenno, come sopra rappresentato e difeso e, partitamente, contesta le domande, eccezioni e deduzioni avversarie delle quali chiede il rigetto per i seguenti

MOTIVI

I) Sulla pretesa “Falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’art. 1, comma 831, della legge 160/2019 come autenticamente interpretato. difetto dei

presupposti. insussistenza di rapporti concessori con il comune. difetto di legittimazione passiva di Vodafone Italia S.p.A.” e

II) Sul preteso "Difetto del requisito dell'utilizzo materiale richiesto dall'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019. Difetto di legittimazione passiva."

Con riferimento alla doglianza in epigrafe riportata va, in primo luogo, evidenziato che la narrazione dei fatti, come *ex adverso* rappresentata, risulta capziosamente tesa a sottacere fatti e circostanze che, se conosciute nella loro completezza, determineranno il Giudicante a ben altre conclusioni e/o statuizioni rispetto a quelle invocate dall'attrice.

Questa difesa, pertanto, recisamente contesta l'an dell'opposizione attorea non essendovi contestazione in ordine al *quantum* della controversia, se non con riferimento alle sanzioni applicate.

Questi i fatti e la normativa di riferimento.

Nella narrativa avversaria, sostanzialmente, Vodafone Italia S.p.A. richiama una normativa oltre che non più attuale, anche recisamente disattesa dallo stesso Legislatore e cita pronunzie che nulla più hanno a che vedere con quanto oggetto del presente contenzioso, poichè sia riferentesi a vertenze davvero risalenti nel tempo e, quindi, formatesi su presupposti fattuali e normativi oggi non più sussistenti e sia perchè afferenti a diverse fattispecie normativamente regolamentate.

Pertanto, per meglio inquadrare la fattispecie portata all'attenzione del Giudice, si impone un breve *excursus* normativo in tema di legittimazione passiva, al fine di individuare il/i soggetto/i passivamente tenuti al pagamento del canone patrimoniale unico e ciò anche nell'ipotesi di uso in via mediato delle infrastrutture concessionate ad un unico Operatore.

Ebbene, la legge n. 160/2019 ha previsto che, in sostituzione dei precedenti prelievi Tosap e Cosap, a partire dall'anno 2021 ogni Comune potesse e dovesse riscuotere attraverso il canone unico patrimoniale (d'ora in poi solo Cup) gli oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico da parte dei singoli soggetti utilizzatori.

Parallelamente all'istituzione di tale nuovo strumento di riscossione, la nuova disciplina normativa ha recepito anche tutta la casistica relativa alle occupazioni permanenti, realizzate attraverso la posa sul territorio comunale di cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità tra cui, evidentemente, i servizi di telecomunicazione e trasferimento dati.

E ciò ha fatto fornendo un'interpretazione che ora possiamo definire definitiva dell'art. 1 comma 831 della predetta Legge.

Nella sua versione originale, infatti, l'art. 1 comma 831 della Legge 160/2019 aveva previsto che le società che fornivano servizi pubblici e titolari di concessioni per l'occupazione del sottosuolo pubblico, attraverso cavi e condutture, dovessero versare il relativo canone all'Ente Pubblico in base al numero delle utenze che ivi transitavano, sommandole a quelle delle altre Aziende che, di fatto, usufruivano delle medesime infrastrutture.

Il titolare della concessione comunale avrebbe, poi, esercitato rivalsa sulle aziende che utilizzavano la stessa rete, per quanto complessivamente ed obbligatoriamente da esso anticipato al locale Comune anche in loro vece e favore.

Nella vigenza di tale normativa o, meglio, prassi applicativa (**poiché tale indirizzo normativo mai è entrato in vigore**) il soggetto chiamato a corrispondere il canone sarebbe stato esclusivamente Tim/Telecom s.p.a., quale unico soggetto concessionario all'uso del sottosuolo pubblico salvo, come anticipato, il suo diritto alla rivalsa / regresso nei confronti degli altri utilizzatori tra cui, evidentemente, anche Vodafone Italia S.p.A., che pacificamente utilizza le reti altrui mediante collegamenti VULA (Virtual Unbundled Local Access), NGA (Next Generation Access) e SLU (Sub Loop Unbundling); per chiarezza espositiva si evidenzia che con tali acronimi si indicano le modalità che gli operatori di rete hanno a disposizione per accedere alla rete dell'operatore concessionario Tim/Telecom s.p.a., ex monopolista delle infrastrutture nazionali.

Ricordiamo, poi, che il Legislatore con il comma 848 della Legge 178/2021 del 30.12.2020 ha apportato radicali modifiche, stravolgendola, alla disciplina riscrivendo il comma 831 ed introducendo il concetto della c.d. **soggettività passiva in via mediata** quale presupposto per l'applicazione della norma di cui, di seguito, riportiamo la sintesi.

Ad oggi, quindi, il criterio informatore per la fattispecie in esame risulta il seguente: *“il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria ...omissis...”.*

Evidenti le conseguenze: oltre al formale concessionario Tim/Telecom s.p.a. saranno tenuti al pagamento del canone anche tutti gli altri operatori telefonici i quali, sebbene non intestatari di concessione amministrativa alcuna, di fatto, utilizzano le reti in virtù di accordi privati con la stessa Tim/Telecom s.p.a. al fine di erogare il servizio al proprio Cliente finale, rappresentato dalle singole abitazioni private e/o aziende del territorio nazionale.

Si noti che: il principio cristallizzato nella nuova formulazione ed interpretazione dell'art. 1 comma 831 è stato mutuato da una risalente Circolare interpretativa del Mef pubblicata nell'anno 2009 (che si produce – doc 3) nella quale, per l'appunto, già veniva indicato il criterio per la corretta applicazione / imputazione del canone relativo all'utilizzo di suolo pubblico, in caso di plurimo e contemporaneo utilizzo delle condutture / infrastrutture, da parte dei vari operatori telefonici in conseguenza dell'avvenuta liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni: fatto, quello della liberalizzazione, su cui torneremo tra breve.

Da subito, comunque, pare doveroso evidenziare che la multipla e contestuale utilizzazione delle reti poste nel sottosuolo pubblico da parte di più operatori non ha di certo, come sostiene controparte, portato ad una duplicazione del prelievo a favore del Comune di Berbenno, anzi è proprio vero il contrario!

Risulta, infatti, che, alla luce della precedente normativa, il criterio applicativo della Tosap o Cosap si realizzava in base al numero delle singole utenze attive, rilevate al 31 Dicembre dell'anno precedente, moltiplicato per la relativa tariffa forfettaria che veniva stabilita dal Legislatore per ogni utenza.

Pertanto, fino a che vi era monopolio Tim/Telecom s.p.a. era la stessa Tim/Telecom s.p.a. a versare il canone per tutte le utenze attive nel territorio comunale; allorquando, invece, a seguito della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni con conseguente obbligatoria condivisione delle reti con gli altri operatori del settore (tra cui Fastweb S.p.A.), il numero delle utenze riconducibili all'ex monopolista si è evidentemente e drasticamente ridotto (cfr. Versamenti TELECOM anni 2016-20219 – doc 4).

Ad oggi, infatti, dai dati Agcom si rileva che le più importanti Compagnie operanti sul territorio nazionale detengono le seguenti quote di mercato: Tim/Telecom. s.p.a il 39,70% delle utenze del mercato nazionale, Vodafone s.p.a. il 15,9%, Fastweb s.p.a il 13,8% e Wind s.p.a. il 13,90% (cfr. osservatorio Agcom aggiornate al 2024 - doc. 5); le Compagnie minori si spartiscono le residue quote.

Tale equilibrio di mercato si riverbera, statisticamente, anche all'interno del Comune di Berbenno dove, conseguentemente e parallelamente, si è rilevato uno speculare decremento delle entrate comunali proprio per la progressiva diminuzione delle utenze riconducibili all'ex monopolista **Tim/Telecom s.p.a. che versa, ora, solo la quota di sua esclusiva spettanza e non già l'intero del dovuto.**

A riprova di ciò si evidenzia che il Comune di Berbenno nell'anno 2024 ha incassato da Tim/Telecom s.p.a., a titolo di canone concessorio, solo euro 929,79, (cfr. doc. 6), rimanendo quindi creditore nei confronti di Fastweb S.p.A.

(ovviamente per la sua quota di spettanza); somma che l'attrice non intende versare.

Questa, dunque, la sintesi: con la prima versione del comma 831 sarebbe stato Tim/Telecom s.p.a. l'unico soggetto tenuto all'intero pagamento del canone unico, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti degli altri operatori che usufruivano delle sue infrastrutture; ed invece, con la modifica apportata dal Legislatore in sede di Legge di bilancio 2021 è stato disposto che anche gli altri operatori che usufruiscono dei canali di trasmissione dati, di proprietà Tim/Telecom s.p.a., debbano versare il relativo canone (rapportato sempre al numero di utenze a loro riconducibili) considerandoli, quindi, soggetti passivi in via mediata del tributo.

Da qui l'incontestabile individuazione, da parte del Comune di Berbenno, in Vodafone Italia S.p.A. di uno dei soggetti passivamente tenuti al versamento del canone per cui è processo.

Invero, la norma richiamata da Vodafone Italia S.p.A., secondo la quale la casistica della condivisione delle reti, come sopra esposta, ricadrebbe nell'ambito applicativo dell'interpretazione autentica del comma 831, successivamente introdotta dal Legislatore, riguarda altra e diversa fattispecie, ben distinta di quella oggi portata all'attenzione del Giudice.

Essa, infatti, è applicabile esclusivamente al caso in cui vi sia una netta separazione tra il soggetto proprietario delle infrastrutture ed il soggetto titolare del contratto di somministrazione del bene distribuito attraverso le medesime infrastrutture.

Per meglio rappresentare come la disciplina novellata, dietro la quale Vodafone Italia S.p.A. vorrebbe trincerarsi, sia applicabile a diversa casistica richiamiamo la normativa di cui all'art. 21 del D.lgs 23 Maggio 2000 n. 164 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale e la normativa di cui all'art. 1 del D.lgs 18 Giugno 2007 n. 73 convertita in legge n. 125 del 3 Agosto 2007, con la quale sono state disposte “misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”.

In tali tipi di distribuzione si assiste ad un netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita che si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società (per esempio Enel Distribuzione s.p.a.) ed una volta che sono “transitate” nell'infrastruttura concessionata di proprietà esclusiva di un soggetto, vengono commercializzate da altre società (come nel caso in esame da Enel Energia s.p.a. e/o altre società deputate alla sola vendita) per poi raggiungere l'utente finale.

Ma ciò non accade nel caso e nel settore delle telecomunicazioni laddove il Legislatore non impone una separazione tra soggetto fornitore e soggetto che poi effettivamente vende il prodotto (come nel richiamato caso di gas od energia elettrica), ma anzi impone e normativamente incentiva la condivisione delle reti/infrastrutture e ciò anche in attuazione di precise direttive comunitarie.

Questa è la ragione per la quale il Legislatore ha appositamente previsto, per questa sola ipotesi di condivisione delle infrastrutture, il concetto applicativo di soggettività passiva mediata.

Con la conseguenza che la normativa di cui all'art. 5 comma 14 *quinques* del D.L. 146/2021, richiamata da Vodafone Italia S.p.A., è applicabile e/o riferibile esclusivamente ai casi in cui si deve attuare, per legge, una fisica separazione tra il soggetto titolare dell'infrastruttura ed il soggetto titolare del contratto di vendita del bene che, poi, distribuirà al cliente finale.

Inoltre, con la novella dell'anno 2021 il Legislatore nuovamente intervenendo nella disciplina di cui al comma 831 ha stabilito che: *"il comma 831 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita".*

MA questa è norma, come anticipato, valevole solo per i mercati di vendita/commercializzazione del gas e dell'energia elettrica e non già per il settore della telefonia e trasmissione dati nel quale, non solo per espressa volontà normativa nazionale ma anche per volontà comunitaria, deve esistere, come in effetti esiste, condivisione delle infrastrutture e delle reti.

Del resto, è la stessa Vodafone Italia S.p.A. nella narrativa del proprio atto (pagg. 7 e 8) a descrivere le modalità operative di condivisione delle infrastrutture e le modalità tecnica di collegamento che prevede che l'operatore sia presente (non sul suolo pubblico ma esclusivamente nella centrale Tim con apposito kit di consegna. Attraverso tale modalità l'operatore (Vodafone Italia S.p.A.) affitta l'intera tratta che va dalla centrale (sede Pdl) alle abitazioni dei clienti, indipendentemente dall'architettura posta "a valle" della centrale (FTTC: Fiber to the Cabinet / FTTH: Fiber o the home). Il traffico

generato dai clienti viene consegnato all'operatore a livello di centrale, tramite un kit (accesso) dedicato all'operatore che ne ha fatto richiesta.

La natura stessa dell'infrastruttura vuole, quindi, una compresenza di più operatori che agiscono sulla/nella rete Tim/Telecom s.p.a. che utilizza, anch'essa, la rete insieme ai suoi competitors; ciò differentemente da quanto accade nel caso delle società proprietarie della rete di distribuzione del gas o dell'energia elettrica che non possono, per legge, direttamente vendere il prodotto agli utenti finali, dovendosi invece rivolgere ad altre società che effettuano (solo loro) la vendita, per commercializzare il prodotto veicolato nelle proprie infrastrutture (gas /energia elettrica).

Tale netta separazione tra soggetto distributore e soggetto venditore rende, effettivamente, agevole individuare il solo soggetto (quello titolare di concessione) tenuto al pagamento del canone unico; ciò, come anticipato, diversamente dal caso delle telecomunicazioni attesa la necessaria ed effettiva **condivisione** delle infrastrutture di Tim/Telecom s.p.a. con altri operatori che forniscono la propria clientela finale.

Conferma quanto fin qui rilevato la più recente giurisprudenza in materia nell'ambito delle telecomunicazioni, fra tante si richiama **la sentenza del Tribunale di Treviso n. 240/2025 pubblicata il 20/02/2025.**

I giudici del tribunale trevigiano hanno rigettato, ancora una volta, l'appello di una primaria compagnia telefonica che insisteva nel ritenersi estranea alla soggettività passiva mediata in relazione alla fornitura del servizio di telecomunicazioni.

Si legge nella sentenza: **«Si ritiene, soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone de quo a tutti gli operatori che, nell'erogare il servizio di pubblica utilità (quale è quello delle telecomunicazioni), si avvalgono dei cavi e delle strutture del soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediatamente), occupano il suolo pubblico. L'espressione “utilizzo materiale” va interpretata alla luce di tale voluntas legis come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad una modificazione della realtà esterna (quale è quella, ipotizzata dall'appellante, che si realizza con l'installazione di “cavi propri” nella infrastruttura a rete fissa altrui). Ciò in quanto il canone è imposto a quanti, comunque, si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture. E poiché è incontestato che X s.p.a., attraverso le varie forme di tecnologia descritte in atti, si avvale della rete infrastrutturale di Y, si ritiene che essa rientri fra i soggetti obbligati contemplati dalla norma».**

I giudici, nel confermare l'applicazione della soggettività passiva in via mediata, hanno escluso il diverso criterio di calcolo contenuto nella norma di interpretazione autentica del comma 831, lett. a), cavalcata ad arte da diverse compagnie per considerarsi estranee all'obbligo di versamento.

Si condivide sul punto l'interpretazione secondo la quale il concetto di "separazione" invocato da controparte si applica a casi differenti da quello oggetto di disamina e che ineriscono a settori, come quelli del gas e dell'energia elettrica, in cui la normativa di riferimento (l'articolo 21 del Dlgs n. 164/2000 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l'articolo 1 del Dlgs n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli.

Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono "transitati" nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società (deputate alla sola vendita) per poi raggiungere l'utente finale.

Quanto all'eccezione di mancanza di legittimazione passiva che la L.160/2019 in sostituzione dei precedenti canoni Cosap e Tosap ha istituito il Canone Unico Patrimoniale (CUP) in favore degli oneri comunali derivanti da occupazione del suolo pubblico, fornendo un'interpretazione definitiva e non diversamente interpretabile dell'art 1 c.831 in rapporto al comma 848 della L.178/2021, per la quale – anziché individuare il soggetto passivo nel solo titolare della concessione che poi doveva rivalersi sulle aziende utilizzatrici, come avveniva in precedenza – ha chiarito il concetto di soggettività passiva in via mediata quale presupposto per l'applicazione del canone, individuando come soggetti passivi tutti gli utilizzatori anche in via mediata.

In ultimo, pare doveroso ribadire che tutta la Giurisprudenza citata da controparte risulta risalente nel tempo oltre che disciplinante fattispecie sorte ben prima delle novelle legislative oggi portate all'attenzione del Giudice.

Una per tutte: la sentenza della Suprema Corte n. 8628/2022 a Sezioni Unite enuncia il principio di diritto invocato da Fastweb S.p.A. ma solo con riferimento a fattispecie relativa a società che erogavano gas e acqua (per le quali vige il principio della separazione, innanzi visto) e non già servizi di telecomunicazione.

Oggi ed ai fini applicativi del Cup, discriminante risulta il fatto che vi sia imposizione o meno di legge circa la separazione tra soggetto titolare di concessione e società di vendita; nel primo caso sarà solo il concessionario dell'infrastruttura che

dovrà versare il Cup, mentre nello specifico caso delle telecomunicazioni, per le quali, al contrario, vige l'obbligo di condivisione delle reti/infrastrutture, legittimati passivi, in via mediata, saranno anche gli altri operatori che di esse fruiscono a dover versare (oltre a Tim/Telecom s.p.a.) il Cup calcolato secondo il numero delle utenze attive di ciascuno di essi.

III) Sulla pretesa “Mancanza di formale contestazione. Violazione art. 36 del regolamento comunale”

L'avviso di accertamento n. 2 del 06.02.2025, per le ragioni innanzi illustrate, oltre ad essere legittimo non doveva di certo essere preceduto da alcuna formale contestazione, essendo quest'ultima prevista, dall'art. 36 del vecchio regolamento comunale, nel solo caso di occupazione abusiva del suolo pubblico, circostanza non oggetto di contestazione da parte dell'Ente impositore nel caso di specie (cfr. – doc 7).

In ogni caso, il nuovo regolamento disciplina gli accertamenti all'art. 45 e prevede direttamente l'emissione dell'accertamento in casi di omesso, tardivo e/o parziale pagamento (cfr. doc. 8).

In ogni caso, nell'ipotesi, che ci occupa, di accertamento/individuazione di soggetti che usano, anche in via mediata, infrastrutture concesionate ad altri, è sufficiente la rilevazione statistica delle utenze riconducibili ad un determinato operatore (oltre quella del titolare della concessione) per la liquidazione del tributo.

Non v'è contestazione circa il numero di utenze sulle quali è stato calcolato l'importo del canone unico, anche perchè volume calcolato da Agcom nel suo rapporto annuale come esplicitato, anche, nel testo dell'avviso di accertamento a pagina 2.

IV) Sulla pretesa “Illegittima quantificazione della sanzione da omesso versamento. Violazione dell'art. 58 del regolamento comunale sul canone patrimoniale”

Parimenti legittima risulta la sanzione applicata a Vodafone Italia S.p.A., in conformità con la norma della lettera H del comma 821 della legge 160/2019 che prevede l'applicazione di “h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*”.

* * *

Per tutto quanto sopra esposto, Il Comune di Berbenno, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, **con**

espressa riserva di ogni integrazione, anche istruttoria che dovesse rendersi necessaria,

conclude

affinché l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:

Accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2 del 06.02.2025 emesso dal Comune di Berbenno e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta da Vodafone Italia S.p.A., con ogni conseguenziale statuizione di legge.

Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio.

Con riserva di ulteriore produzione documentale negli assegnandi termini processuali.

Si produce:

I) Delibera di Costituzione in giudizio

II) Versamento di Fastweb ad altro Comune

ed inoltre

1. Avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 06.02.2025
2. Atto di citazione in opposizione Vodafone Italia S.p.A.
3. Circolare Med 1/DF del 20.01.2009
4. Versamenti TIM spa anni 2016-2021 Comune di Berbenno
5. Osservatorio sulle comunicazioni Agcom
6. Versamento canoni TIM spa anno 2024 Comune di Berbenno
7. Vecchio Regolamento
8. Nuovo Regolamento

Berbenno, lì 20.06.2025

Avv. Maria Voccia de Felice